

「수탁·위탁거래 기술자료 제공 요구·유용행위 심사지침」 제정안 발령

1 배경

- 「수탁·위탁거래 기술자료 제공 요구·유용행위 심사지침」의 유효기간('22.6~'25.6)*이 만료, 개정된 상생협력법이 '25.7.22 시행 예정

* 법령에 직접적인 위임 근거가 없는 행정규칙은 유효기간(3년)을 설정

- 이에 법 개정사항* 등을 반영하여 「수탁·위탁거래 기술자료 제공 요구·유용행위 심사지침」을 제정·시행 하고자 함

* 「상생협력법」 제21조의2 (비밀유지계약의 체결) 개정

2 개요

- (지침 범위) 상생협력법 제4장 (수탁·위탁거래 공정화) 비밀유지계약의 체결 (제21조의2) 및 위탁기업 준수사항 중 기술자료 관련 사항 (제25조 제1항제12호 및 제2항)

- 기술자료 임치*, 불공정거래 관련규정(제25조제1항제1호 내지 제11호, 제13호 내지 제14호)**과 수탁기업 준수사항(제25조제4항) 등은 제외

* 「기술자료임치제도 운용요령」에서 법 제24조의2 내지 제24조의5 관련 세부사항 규정

** 「수탁·위탁거래 공정화 지침」에서 불공정 거래행위 관련 세부사항 규정

- (발령 형식) 행정규칙으로서 예규*

* 행정사무의 통일을 기하기 위해 반복적 행정사무의 처리기준을 제시

3 제정안 주요내용

① 목적

- 「상생협력법」 및 같은 법 시행령에 명시된 비밀유지계약 체결

을 이행하기 위한 구체적 사항과 기술자료 제공요구·심사기준 제시

② 적용 범위

해당 법 조항	지침 내용	지침
법 제25조 제1항 제12호 및 제2항	심사지침의 대상이 되는 수탁·위탁거래에서의 비밀유지계약 체결 및 기술자료 제공요구·유용행위	Ⅱ-1
	수탁·위탁거래 계약 체결 이전의 적용 여부 및 예시	Ⅱ-2
	이 지침은 공통적이고 대표적인 사항을 중심으로 규정한 것으로 이 지침에 특별히 규정되지 아니한 것이더라도 법 위반사항일 수 있음을 명시	Ⅱ-3

③ 용어의 정의

해당 법 조항	지침 내용	지침
법 제2조 제9호 및 시행령 제1조의3	"기술자료"의 의미	Ⅲ-1
	"비밀로 관리"의 의미와 판단기준	Ⅲ-2
	비밀유지 노력에 대한 고려사항(거래상 지위)	Ⅲ-3
	"지식재산권 관련 정보"의 의미 및 예시	Ⅲ-4
	"영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상 정보"의 의미 및 예시	Ⅲ-5
	"기술개발(R&D)·생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것"의 의미 및 예시	Ⅲ-6

④ "기술자료 제공 요구 등의 행위"의 세부 유형 및 심사기준

해당 법 조항	지침 내용	지침
비밀유지계약의 체결 (제21조의2제1항)	"수탁기업이 위탁기업에 기술자료를 제공"의 의미 등	IV-1
기술자료 제공 요구 (제25조제1항제12호)	"기술자료 제공을 요구"의 의미, 정당한 사유 및 그 범위 등	IV-2

기술자료 유용 (제25조제2항)	"기술자료를 부당하게 자기 또는 제3자를 위하여 유용"의 의미, 부당한 기술자료 사용·제공 행위의 예시 등	IV-3
----------------------	--	------

⑤ 유효기간

- 시행일(발령일)로부터 3년 이내*

* 근거 : 훈령.예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정 제7조

4 향후 추진일정

- 법제처 정부입법지원시스템 등록(~8월) → 국회 상임위 제출(9월 초)

<붙임> 기존 심사지침과의 조문 비교표

<붙임> 기존 심사지침과의 조문 비교표

기 준	제 정	이 유
Ⅲ. 용어 정리 1. 이 심사지침에서 "기술자료"라 함은 수탁기업에 의하여 비밀로 관리되는 물품 등의 제조 방법, 생산 방법, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보·자료를 말한다. 가. (생략) 나. (생략) 다. 시공프로세스 매뉴얼, 장비 제원, 설계도면, 연구자료, 연구개발보고서 등 가 목 또는 나 목에 포함되지 않는 기타 사업자의 정보·자료로서 수탁기업의 기술개발(R&D)·생산·영업활동에 <u>기술적으로</u> 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것	Ⅲ. 용어 정리 1. (좌동) 가. (좌동) 나. (좌동) 다. 시공프로세스 매뉴얼, 장비 제원, 설계도면, 연구자료, 연구개발보고서 등 가 목 또는 나 목에 포함되지 않는 기타 사업자의 정보·자료로서 수탁기업의 기술개발(R&D)·생산·영업활동에 <u>관한</u> 것	Ⅲ-1. '기술자료' 정의에 있는 표현 '기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는'이 다.에서 동어 반복되어 수정
Ⅳ. "기술자료 제공 요구 등의 행위"의 세부 유형 및 심사기준 1. 비밀유지계약의 체결(상생협력법 제21조의2 제1항)	Ⅳ. "기술자료 제공 요구 등의 행위"의 세부 유형 및 심사기준 1. 비밀유지계약의 체결(상생협력법 제21조의2제1항)	상위법인 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 제21조의2(비밀유지계약의 체결) 개정사항('25.7.22 시행 예정)을 반영

기 준	제 정	이 유
제21조의2(비밀유지계약의 체결) ① 수탁기업이 위탁기업에 기술자료(비밀로 관리되는 기술자료로 한정한다. 이하 이 항에서 같다)를 제공하는 경우 수탁기업과 위탁기업은 다음 각 호의 사항을 포함하는 기술자료의 비밀유지에 관한 계약(이하 “비밀유지계약”이라 한다)을 서면으로 체결하여야 한다. 1. 해당 기술자료의 제공 목적 및 범위 2. 비밀유지 의무의 내용 3. 계약 위반에 따른 손해배상에 관한 사항 4. 그 밖에 해당 기술자료의 비밀유지를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항	제21조의2(비밀유지계약의 체결) ① 수탁기업이 위탁기업에 기술자료(비밀로 관리되는 기술자료로 한정한다. 이하 이 항에서 같다)를 제공하는 경우 <u>위탁기업은 해당 기술자료를 제공받는 날까지</u> 다음 각 호의 사항을 포함하는 기술자료의 비밀유지에 관한 계약(이하 “비밀유지계약”이라 한다)을 수탁기업과 서면으로 체결하여야 한다. <개정 2025. 1. 21.> 1. 해당 기술자료의 제공 목적 및 범위 2. 비밀유지 의무의 내용 3. 계약 위반에 따른 손해배상에 관한 사항 4. 그 밖에 해당 기술자료의 비밀유지를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항	
2. 기술자료 제공 요구(상생협력법 제25조 제1항 제12호) 나. 위법성의 판단기준 (1) <u>위탁기업이 수탁기업의 기술자료를 위탁기업 또는 제3자에게 제공하도록 요구하는 행위는 원칙적으로 위법하다. 다만 위탁기업이 기술자료를 요구할 정당한 사유가 있음을 입증하는 경우 위법하지 아니하다.</u>	2. 기술자료 제공 요구(상생협력법 제25조제1항제12호) 나. 위법성의 판단기준 (1) <u>삭제</u>	하도급법은 원칙적으로 기술자료 제공요구행위를 금지하면서, 예외적으로 원사업자가 정당한 사유를 입증하는 경우 요구할 수 있다고 하여 ‘정당한 사유’에 대한 입증책임을 원사업자에게 부담하도록 규정 * 하도급법 제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등) ① 원사업자는 수급사업자의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구하여서는 아니

기 존	제 정	이 유
		된다. 다만, 원사업자가 정당한 사유를 입증한 경우에는 요구할 수 있다. 이와 달리 상생협력법은 법 제25조 제1항 제12호에서 정당한 사유 없이 기술자료의 제공을 요구하는 행위를 금지하고 있을 뿐 기술자료 제공요구를 원칙적으로 금지하거나 위탁기업에 정당한 사유에 대한 입증을 부담하는 내용으로는 규정하고 있지 않음 * 상생협력법 제25조(준수사항) ① 위탁기업은 수탁기업에 물품등의 제조를 위탁할 때 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다. 12. 정당한 사유 없이 기술자료 제공을 요구하는 행위 따라서 기술자료 제공 요구행위를 원칙적으로 금지하고, 정당한 사유에 대한 입증책임을 위탁기업에 전적으로 부담시키는 것은 법 개정 필요 사항
(2) 정당한 사유에 해당될 수 있는 경우는 제조 등의 위탁 목적을 달성하기 위해 수탁기업의 기술자료가 절차적, 기술적으로 불가피하게 필요한 경우를 의미하며 이를 예시하	(1) 정당한 사유에 해당될 수 있는 경우는 제조 등의 위탁 목적을 달성하기 위해 수탁기업의 기술자료가 절차적, 기술적으로 불가피하게 필요한 경우를 의미하며 이를 예시	(1)을 삭제함에 따라 기존 (2)를 (1)로 변경

기 준	제 정	이 유
면 아래와 같다. <예시>생략	하면 아래와 같다. <예시>생략	
(3) 위 (1)의 단서에 따른 정당한 기술자료 제공 요구 라 하여도 요구 목적 달성을 위해 필요한 최소한의 범위를 넘어서는 아니된다. 필요한 최소한의 범위를 넘어서는 경우를 예시하면 다음과 같다. <예시>생략	(2) 위 (1)의 정당한 사유에 따른 기술자료 제공 요구 라 하여도 요구라 하여도 요구 목적 달성을 위해 필 요한 최소한의 범위를 넘 어서는 아니된다. 필요한 최소한의 범위를 넘어서는 경우를 예시하면 다음과 같다. <예시>생략	기존 (3)을 (2)로 변경 '정당한 사유에 따른'으로 문구 수정
3. 부당한 기술자료의 사 용·제공(제25조 제2항) 나. 위법성의 판단기준 (2) 수탁·위탁거래의 부당 성 여부는 다음 사항을 종합적으로 고려하여 판 단한다.	3. 부당한 기술자료의 사 용·제공(제25조제2항) 나. 위법성의 판단기준 (2) 기술자료 유용행위의 부당성 여부는 다음 사항 을 종합적으로 고려하여 판단한다	해당 내용은 수탁·위탁 거 래의 부당성이 아닌 수탁· 위탁 거래 내에서 위탁기 업의 수탁기업 기술자료 유용행위의 부당성에 관한 것이므로 수정